

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 16/03/1998

Escrito de conclusiones

TIPO

Escritos / acto procesal

FECHA

16/03/1998

PARTES

Bernard Collorafi c. McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de conclusiones Collorafi — Tribunal de Comercio de París · 16 de marzo de 1998

Resumen: escrito de conclusiones presentado por el despacho Clément (Maître Jean-Paul Clément) en nombre de las sociedades SEBOL, B et O, LES PINS y del Sr. Collorafi, ante la Sala 1.^a del Tribunal de Comercio de París presidida por el Sr. Vasseur, en el procedimiento que los enfrenta a McDonald's (RG 97/062466 y 98/010823).

Lo esencial

El abogado responde a las observaciones contrarias de Maître Jean-Marie Leloup y a un informe del Sr. Alain Husson Dumoutier, antiguo perito judicial. Sostiene que, si bien las previsiones de volumen de negocio elaboradas por McDonald's se alcanzaron e incluso se superaron, las de ingresos (beneficios) no se cumplieron, ya que la estrategia de apertura de nuevos restaurantes hizo caer la rentabilidad de las unidades existentes, en particular SEBOL. Impugna el método de cálculo del PAC (gastos variables) adoptado por el antiguo perito, que considera teórico y sin relación con las condiciones de explotación propias de las sociedades Collorafi. Justifica la consignación parcial de los cánones por parte del Sr. Collorafi como prueba de buena fe e invoca una sentencia del Tribunal de Comercio de Versailles que condenó a McDonald's frente a otro franquiciado.

Alcance

Estos escritos fijan la argumentación del franquiciado sobre la responsabilidad del franquiciador y la impugnación de los peritajes, antes de la resolución de primera instancia.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-conclusiones-collorafi-tribunal-comercio-paris-responsabilidad-mcdonalds-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.